

1006333-58.2022.8.26.0590
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
Magistrado: Leandro de Paula Martins Constant
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 1ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 07/12/2022

... um ponto de ônibus sob a suspeita de furto, fato afirmado na frente de outras pessoas, sendo a autora instada a mostrar a nota fiscal dos bens adquiridos ainda público e acompanhar os funcionários da ré até a loja para esclarecimento da questão, que ao final restou concluída pela ausência de demonstração do furto. A existência de danos morais decorre da própria natureza dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
1ª Vara Cível
Rua Jacob Emmerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1006333-58.2022.8.26.0590 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1006333-58.2022.8.26.0590 - Nº de controle 2022/000437
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - (SRSA) - Indenização por Dano Moral
Requerente:
Maria Madalena dos Santos
Requerido:
Arthur Ludgren Tecidos S.a. - Casas Pernambucanas
Prioridade Idoso
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant

Vistos.

Maria Madalena dos Santos move a presente ação em face de Arthur Ludgren Tecidos S.a. - Casas Pernambucanas, alegando, em síntese, que, na data de 29/04/2022, realizou compras na loja ré, acompanhada de sua neta, como comprova nota fiscal, e ao se dirigir à saída e aguardar no ponto de ônibus em frente à loja, foi abordada por 4 (quatro) funcionários da ré, que começaram a acusar a autora de furto, cercando-a e impondo que essa abrisse a bolsa para verificarem se estava em posse dos produtos supostamente furtados. A autora ficou assustada, abriu sua bolsa, pegou a sacola plástica da loja e abriu, mostrando a nota fiscal e que os produtos que constavam na nota fiscal eram os mesmos da sacola plástica. A autora ligou para o 190, informou seus dados pessoais e pediu que a viatura fosse até o local para registrar a ocorrência, contudo, seu pedido foi negado pela Polícia Militar. Assim, dirigiu-se pessoalmente até o 1.º DP de São Vicente e registrou a ocorrência no local. A autora é pessoa idosa de 70 (setenta) anos e foi exposta à situação vexatória na frente de várias pessoas, sem qualquer justificativa. Diante do exposto, requer a procedência da ação para a condenação da ré ao pagamento de danos morais a serem fixados em 20 (vinte) salários mínimos, ou seja, R\$ 24.240,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais).

Com a inicial vieram documentos.

Citada, a parte requerida apresentou contestação, sustentando, que, logo após a autora realizar o pagamento de suas compras no caixa, uma outra cliente avisou um

dos colaboradores da empresa que havia visto a autora colocando uma meia em sua bolsa. E, ao passar pelo sensor de segurança, este veio a disparar, motivo pelo qual, com cautela, um colaborador acompanhado de mais dois funcionários foram conversar com a parte autora. Posteriormente ao sensor disparar, foi verificado que realmente estavam faltando alguns pares de meias no expositor, o que também chamou atenção dos colaboradores. Logo que avistou a autora, o colaborador verificou a desnecessidade da presença dos outros dois funcionários, retornando estes à loja, enquanto o mencionado funcionário conversou com a parte autora. Como nada foi encontrado, o funcionário se desculpou com a autora sobre o incomodo e retornou à loja. Após algum tempo, a autora retornou à loja acompanhada por policiais, oportunidade em que foi novamente explicado o corrido e novamente foram pedidas desculpas à autora, que as aceitou e foi embora da loja. Diante do exposto, requer a improcedência da ação, impondo à parte autora o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Houve réplica.

Na instrução, foi produzida prova oral em audiência.

A parte requerida apresentou razões finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A petição inicial é instruída com o Boletim de Ocorrência de fls. 18/19, que versa sobre calúnia e descreve a versão dos fatos pela autora à autoridade policial, como tendo sido acusada de furtar bens no estabelecimento da requerida e abordada em um ponto de ônibus.

Com efeito, trata-se, inequivocamente, de relação de consumo, encontrando-se as partes nas exatas posições dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (lei n. 8.078/90).

A requerida alega, em contestação, que uma cliente avisou os funcionários sobre uma pessoa que estaria furtando bens no interior da loja, ocasião na qual se dirigiram à autora, que estava no ponto de ônibus e, sem constrange-la, solicitaram que mostrasse os bens que carregava, pedindo desculpas ao final por não terem encontrado objetos furtados.

Por seu turno, prevê expressamente o CDC, em seu artigo 6º, VIII, que são direitos básicos do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” .

Nesse cenário, considerando a peculiaridade do fato da autora, consumidora e idosa, ter sido abordada em um ponto de ônibus sob a alegação de um suposto furto, caberia à ré demonstrar a acuidade de sua conduta em tentar elucidar a questão sem constranger a consumidora.

Em audiência de instrução e julgamento, a autora foi ouvida pelo juízo e negou ter furtado bens do estabelecimento requerido, relatando que foi abordada no ponto de ônibus por cinco funcionários da ré, que afirmaram, na frente das pessoas que estavam no ponto, que havia furtado mercadorias. Afirmou que se sentiu ofendida pela acusação realizada. Relatou que os funcionários solicitaram que a requerente os acompanhasse até a loja, o que foi feito pela requerente que lá recebeu as desculpas de um fiscal da ré.

Em audiência, a testemunha Priscila, neta da autora, narrou que a acompanhava no dia dos fatos e ratificou sua versão, narrando que, no momento da abordagem, no ponto de ônibus, os funcionários da afirmaram que a autora e a depoente haviam furtado bens e determinaram que abrissem a bolsa, bem como que os acompanhassem até a loja. Narrou que os fatos ocorreram na frente de diversas pessoas.

Também em audiência, a testemunha Lucas Marinho, funcionário da requerida, narrou que uma cliente narrou ter visto um furto na loja e, após, o depoente acompanhou outros funcionários até o ponto de ônibus onde um deles pegou uma nota fiscal que estava com a autora. Narrou que estava um pouco distante do local e não ouviu completamente os diálogos. Afirmar que no ponto de ônibus havia entre sete e oito pessoas e não percebeu se alguma pessoa percebeu o ocorrido. Afirmou que a gerência da loja se desculpou com a autora pelo fato.

À evidência, houve ofensa à autora, que foi abordada em um ponto de ônibus sob a suspeita de furto, fato afirmado na frente de outras pessoas, sendo a autora instada a mostrar a nota fiscal dos bens adquiridos ainda público e acompanhar os funcionários da ré até a loja para esclarecimento da questão, que ao final restou concluída pela ausência de demonstração do furto.

A existência de danos morais decorre da própria natureza dos acontecimentos, pela dor decorrente da abordagem vexatória dos funcionários da ré e da acusação de furto do estabelecimento comercial, o que é fato gerador de dano moral indenizável, ultrapassando mero aborrecimento.

Há que se considerar que “compete aos fornecedores, na relação de consumo, o total respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, ainda mais em se considerando que o cliente, consumidor, já é a parte mais vulnerável na relação” [grifei] (TJSP, Apelação n. 1011684-57.2021.8.26.0554, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 06-07-2022, rel. Des. Marcelo L Theodósio).

E, na hipótese dos autos, trata-se de dano “in re ipsa”. Segundo precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, o dever de indenizar prescinde da demonstração objetiva do abalo moral sofrido, exigindo-se como prova apenas o fato ensejador do dano: “a exigência de prova do dano moral se satisfaz com a comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam” Precedentes (...)

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.” (STJ-4ª Turma, REsp 797.689-MT, J. 15.08.2006, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 11.09.2006, p. 305).

Reconhece-se, inequivocamente, que a conduta ilícita do requerido causou à requerente dano moral, nos termos do artigo 6º, VI, do CDC e artigo 186 do Código Civil.

Nesse sentido, a reiterada jurisprudência do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO: “BEM MÓVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Abordagem por suspeita de furto em loja - Preposto da ré que, ao ver as imagens da câmera de segurança antes mesmo da abordagem, não notou qualquer atitude ilícita praticada pela autora - Abuso do direito de fiscalização configurado - Danos morais configurados - Ação procedente - Recurso desprovido, com observação” (TJSP, Apelação n. 1010312-76.2018.8.26.0005, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 24-01-2020, rel. Des. Melo Bueno).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Interpelação de cliente em supermercado - Alegação de exposição a situação vexatória - Ação de indenização por danos morais - Sentença de procedência - Apelo do réu - Excesso na conduta - Danos morais caracterizados - Indenização exigível, mas arbitrada em valor elevado - Redução - Artigo 944 do Código Civil Apelação parcialmente provida” (TJSP, Apelação n. 1008448-18.2021.8.26.0451, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 08-11-2022, rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan).

RESPONSABILIDADE CIVIL. Abordagem de consumidor em razão de suposto furto de produto. Conduta vexatória demonstrada. Danos morais caracterizados. Valor arbitrado a título de indenização segundo os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação. Sentença correta. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1012045-18.2018.8.26.0348; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022).

Quanto à indenização por dano moral, “parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, 'como a privação e a diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos'; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral'(honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral'(dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)” (Yussef Said Cahali, Dano moral, 2ª edição, Revista dos Tribunais LTDA, 1998).

Quanto ao conteúdo econômico da reparação, certo é que dor e dinheiro não se negociam, mas deve-se ter em mente que não é a dor em si que se indeniza, mas o que o dano retira da normalidade da vida, tornando-a pior. Este déficit, sem dúvida, deve ser indenizado. Pontes de Miranda já disse, com peculiar precisão, que dúplice

é a felicidade humana: a dos bens materiais e a dos bens espirituais (Tratado de Direito Privado, XXVI, p. 32; LIII, p. 319).

A fixação do 'quantum debeatur', não prevendo a lei padrão de aferição do valor indenizatório, senão o genérico para o caso de ato ilícito, caberá ao juiz, restando o arbitramento da indenização pertinente segundo seu critério (Rui Stoco, Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 3ª ed., Edit. RT, p. 557).

Por prescindir de prova do dano e sua extensão, não há necessidade de apuração do quantum em liquidação de sentença, pelo que o arbitramento da indenização deve observar o artigo 944 do Código Civil e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O arbitramento, não obstante estar ao critério do juiz, deve ser fixado, em cada caso, atendendo à dor experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofensor (TJSP - 8ª Câ., Ap., Rel. Felipe Ferreira., j. 28.12.94, RT 717/126).

Nesse cenário, observado o conteúdo da ofensa e a capacidade econômica das partes, fixo o valor da indenização devida pela ré à autora em R\$10.000,00 (dez mil reais). Por fim, nos termos da súmula 326 do C. STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu a indenizar a autora por danos morais, em R\$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde a publicação da presente sentença, nos termos da súmula 362 do C. STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do fato, nos termos da súmula 54 do C. STJ, resolvendo a lide com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios do patrono do autor, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

P. I. C.

São Vicente, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA